



PUTUSAN
Nomor 874 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAMIDA YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan Gamsung, RT 05/RW 03, Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
2. **SITI HAWA A. KARIN**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Maftutu, Kecamatan Tidore Timur, sekarang beralamat di RT 05/RW 03, Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
3. **ABUBAKAR A. KARIM**, bertempat tinggal di Lingkungan Gamsung, RT 05/RW 03, Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
4. **SAINA A. KARIM, S,Ag**, bertempat tinggal di RT 05/RW 03, Kelurahan Jiko Cobo, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhri Lantu, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Fakhri Lantu, SH & Rekan” beralamat di Jalan Teripang, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 9 September 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt/2023



MUHDAR HI. DINGO, bertempat tinggal di RT 05/RW 03, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Romy S Jafaar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Romy Djafaar & Rekan", beralamat di Komplek BTN, Blok E Nomor 4, Kelurahan Miliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus. tanggal 27 September 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakan terhadap obyek sengketa;
3. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di RT 06/RW 03, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, seluas $\pm 346 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan : Tanah milik Bapak Arsad;
Timur berbatasan dengan : Jalan;
Selatan berbatasan dengan : Jalan;
Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anwar Nada
adalah milik almh. Siti Nur Karim;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat jual beli tanah antara Slamet Supriyadi dan Siti Nur Karim dan Sertifikat



Nomor 1018 a.n Slamet Supriyadi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almh. Siti Nur Karim;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000. (satu juta rupiah), jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tte, tanggal 7 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT TTE, tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Kasasi/2022/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon;
- Membatalkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PDT/2022/PT TTE, tanggal 28 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 7 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di RT 06/RW 03, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, seluas ± 346 m2 dengan batas-batas:
Barat berbatasan dengan : Tanah milik Bapak Arsad;
Timur berbatasan dengan : Jalan;
Selatan berbatasan dengan : Jalan;
Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anwar Nada;
Adalah milik almh. Siti Nur Karim;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat jual beli tanah antara Slamet Supriyadi dan Siti Nur Karim dan Sertifikat Nomor 1018 a.n Slamet Supriyadi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almh. Siti Nur Karim;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat ahli waris dari alm. Siti Nur Karim. Bahwa Haryadi dan Istrinya Siti Nur Karim telah membeli rumah dan tanah objek sengketa dari Slamet Supriyadi, akan tetapi sertifikat belum balik nama dari atas nama Slamet Supriyadi ke atas nama Haryadi. Bahwa setelah membeli rumah tersebut Siti Nur Karim dengan suami Haryadi tinggal di rumah objek sengketa. Bahwa setelah Haryadi meninggal Tahun 2010, rumah ditempati jandanya Yaitu Siti Nur Karim hingga meninggal Tahun 2021;

Bahwa setelah beberapa tahun Haryadi meninggal dunia barulah Tergugat (Muhdar) ikut tinggal di rumah tersebut bersama Siti Nur Karim, janda dari Haryadi, hingga Siti Nur Karim meninggal dunia;

Bahwa dalil bantahan Tergugat objek sengketa milik Tergugat tidak ada buktinya, buku nikah yang diajukan Tergugat tidak ada aslinya, berdasarkan surat keterangan KUA buku nikah tersebut tidak terdaftar, juga tidak ada bukti Tergugat membeli rumah pada Slamet Supriyadi untuk ditempati Haryadi, karena tidak ada hubungan antara Alm. Haryadi dengan Tergugat;

Tidak ada bukti Tergugat membeli rumah untuk Haryadi dan istrinya (alm. Siti) pada saat Haryadi dan Istri menempati rumah tempat tinggal, belum muncul Tergugat, Tergugat baru muncul setelah Haryadi meninggal dunia;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HAMIDA YUNUS dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PDT/2022/PT TTE, tanggal 28 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tte, tanggal 7 Maret 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. HAMIDA YUNUS. 2. SITI HAWA A. KARIN. 3. ABUBAKAR A. KARIM, 4. SAINA A. KARIM, S.Ag tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PDT/2022/PT TTE, tanggal 28 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tte, tanggal 7 Maret 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di RT 06/RW 03, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, seluas $\pm 346 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt/2023



Barat berbatasan dengan : Tanah milik Bapak Arsad;
Timur berbatasan dengan : Jalan;
Selatan berbatasan dengan : Jalan;
Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anwar Nada;
Adalah milik almh. Siti Nur Karim;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan surat jual beli tanah antara Slamet Supriyadi dan Siti Nur Karim dan Sertifikat Nomor 1018 a.n Slamet Supriyadi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almh. Siti Nur Karim;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.000.000. (satu juta rupiah), jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 874 K/Pdt/2023